



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 167/2015
La Paz, 14 de diciembre de 2015

CONSIDERANDO:

Que el Numeral 1 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, señala que son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley: Aprobar su presupuesto y ejecutarlo; nombrar y remover a su personal administrativo, y atender todo lo relativo con su economía y régimen interno.

Que el inciso a) del Artículo 5 de la ley N° 2027 de 27 de octubre de 1999, Estatuto del Funcionario Público, dispone que los funcionarios electos son aquellas personas cuya función pública se origina en un proceso electoral previsto por la Constitución Política del Estado. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa y Régimen Laboral del Presente Estatuto. Así también el Parágrafo II del Artículo 4 del Decreto Supremo N° 25749 de 24 de abril de 2000, Reglamento de Desarrollo Parcial de la citada Ley, determina que los funcionarios electos están sujetos a todas las disposiciones establecidas en el Estatuto del Funcionario Público, salvo las previstas en el Título III (Carrera Administrativa) y Título IV (Régimen Laboral) de la Ley N° 2027.

Que el Artículo Primero del Decreto Supremo N° 19637 de 4 de julio de 1983, dispone que a partir de la fecha de emisión del Decreto, las recaudaciones por concepto de multas por faltas, atrasos y sanciones disciplinarias, serán depositadas en cuentas corrientes a nombre de cada Institución Pública que imponga esas sanciones pecuniarias. Y su Artículo Segundo, establece que los recursos acumulados, serán destinados por cada Institución, mediante Resolución Ministerial, a fomentar actividades de tipo cultural, deportivo y social en sus respectivas reparticiones.

Que el Parágrafo I del Artículo Único del Decreto Supremo N° 27886 de 3 de diciembre de 2004, determina que los recursos económicos que se recauden por concepto de multas, atrasos y otras sanciones disciplinarias serán depositados en un Fondo Social a favor de los trabajadores, los que estarán a cargo de las Direcciones Administrativas de cada Institución, procediendo éstas, a reglamentar su utilización.

Que a través del Artículo Único del Decreto Supremo N° 29383 de 19 de diciembre de 2007, se impone que los recursos económicos que se recauden por concepto de multas, atrasos y otras sanciones disciplinarias, depositados en el Fondo Social a favor de los trabajadores de las instituciones públicas, que se hallan a cargo de las Direcciones Administrativas de cada entidad, para la entrega de presentes y/o regalos de fin de año, sólo podrán ser destinados a la adquisición de bienes y servicios de industria nacional.

Que la Resolución Ministerial N° 165 de 12 de abril de 2005, emitida por el Ministerio de Hacienda (actual Ministerio de Economía y Finanzas Públicas), resuelve que los recursos resultantes de las multas por atrasos, faltas y otras sanciones disciplinarias a los Servidores Públicos, serán manejados en cuentas corrientes fiscales de fondo rotativo de las Instituciones Públicas, debiendo llevar por este concepto contabilidades separadas, y éstos estarán a cargo de las Direcciones Administrativas de cada institución pública, quienes deberán reglamentar su utilización.

Que el Artículo 181 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, determina que el responsable del Sistema Administrativo de la Cámara de Senadores, es la o el Oficial Mayor, quien se constituye en la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Sistema Administrativo Financiero.

Que el Artículo 53 del Reglamento Interno de Personal de la Cámara de Senadores, aprobado con R.D. N° 035/2013-2014 de 19 de abril de 2013, modificado por la R.D. N° 103/2014 de 23 de julio de 2014, señala que los recursos económicos que se recauden por concepto de multas, atrasos y otros, sanciones disciplinarias, depositados en el fondo social a favor de las Servidoras y Servidores Públicos de la Cámara de Senadores, se hallan a cargo de la Dirección Administrativa Financiera, para la entrega de presentes y/o regalos de fin de año y sólo podrán ser destinados a la adquisición de bienes y servicios de industria nacional.



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Cámara de Senadores

Que mediante Nota Interna DGAA N° 043/2015 de 27 de noviembre de 2015, el Director General de Asuntos Administrativos, remite el proyecto de Reglamento del Fondo Social de la Cámara de Senadores.

Que, la Dirección General de Asuntos Legales según Informe Jurídico N° 647/2015 de 14 de diciembre de 2015, concluye que existe la fundamentación técnica y jurídica para la aprobación del "Reglamento de Administración del Fondo Social de la Cámara de Senadores", a fin de regular el manejo de los recursos del Fondo Social de la Cámara de Senadores, el cual no contraviene el ordenamiento jurídico administrativo vigente, recomendando su aprobación a través de Resolución Administrativa, en el marco del Artículo 181 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

POR TANTO,

La Oficial Mayor, en uso de sus atribuciones conferidas en el Artículo 181 del Reglamento General de la Cámara de Senadores,

RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar el **Reglamento de Administración del Fondo Social de la Cámara de Senadores** conformado por veintiséis (26) Artículos, documento que en anexo forma parte de la presente Resolución.

SEGUNDO.- Instruir a la Dirección General de Asuntos Administrativos, el cumplimiento, la difusión, socialización e implantación de la presente Resolución y Reglamento adjunto.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.



Maria Eugenia Pareja Vilar
OFICIAL MAYOR
CAMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS – C.S.

La Paz, diciembre 14 de 2015.

REGlamento DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO SOCIAL
DE LA CÁMARA DE SENADORES

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- (Definición)

El Reglamento de Administración del Fondo Social de la Cámara de Senadores, constituye el instrumento normativo para:

- La utilización de los recursos generados por multas, atrasos y otras sanciones disciplinarias establecidas en el Reglamento Interno de Personal, a favor de los servidores públicos de este Ente Camaral y,
- La rendición de cuentas en el marco de la normativa legal vigente.

Artículo 2.- (Objetivos)

El Reglamento de Administración del Fondo Social tiene los siguientes objetivos:

- Definir beneficiarios y actividades elegibles, en función a normativa vigente.
- Determinar la Formación de la Directiva del Fondo Social y establecer sus funciones.
- Establecer responsabilidades en el manejo de recursos.
- Establecer los procedimientos para la utilización de los recursos.
- Establecer los procedimientos de rendición de cuentas.

Artículo 3.- (Aplicación)

El Presente reglamento es de aplicación y cumplimiento obligatorio para el personal permanente y eventual de la Cámara de Senadores.

Artículo 4.- (Beneficiarios)

Se constituyen en beneficiarios del Fondo Social, los servidores públicos y personal eventual que tienen control de asistencia de entrada y salida en el cumplimiento de sus funciones de la Cámara de Senadores, sujetos a la aplicación del Régimen Disciplinario previsto en el Capítulo IX del Reglamento Interno de Personal, con relación laboral vigente al momento de la erogación del gasto determinado por la Directiva del Fondo Social, exceptuando a los funcionarios electos, conforme lo establece el Parágrafo II del Artículo 4 del Reglamento de Desarrollo Parcial de la Ley N° 2027 Estatuto del Funcionario Público.

Artículo 5.- (Base Legal)

- Constitución Política del Estado
- Ley N° 2027 de 27 de octubre de 1999, Estatuto Funcionario Público, sus modificaciones y Reglamentos
- Decreto Supremo N° 19637 del 4 de julio de 1983.
- Decreto Supremo N° 27886 del 3 de diciembre de 2004.
- Decreto Supremo N° 29383 del 19 de diciembre de 2007.
- Resolución Ministerial N° 165 del 12 de abril de 2005, emitida por el Ministerio de Hacienda (actual Ministerio de Economía y Finanzas Públicas).



g. Decreto Supremo N° 23318- A de 3 de noviembre de 1992, que aprueba el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública y sus modificaciones.

h. Reglamento General de la Cámara de Senadores, aprobado por Resolución Camaral N° 008/2012-2013 de 6 de febrero de 2012.

i. Reglamento Interno de Personal de la Cámara de Senadores, aprobado mediante Resolución de Directiva N° 035/2013-2014 de fecha 19 de abril de 2013.

CAPITULO II

ORIGEN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

Artículo 6.- (Recursos)

Los recursos del Fondo Social se originan en los descuentos mensuales realizados al personal permanente y eventual de la Cámara de Senadores, por concepto de multas por atrasos, abandonos, faltas y otras sanciones disciplinarias establecidas en el Reglamento Interno de Personal.

Artículo 7.- (Registro e Información)

Las recaudaciones acumuladas destinadas al Fondo Social serán registradas por la Unidad de Contabilidad en base a la Información proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos.

Los Recursos del Fondo Social son administrados mediante una cuenta corriente fiscal del Fondo Rotativo de la entidad, en cumplimiento a determinaciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Artículo 8.- (Responsables de la Administración de Recursos)

El Fondo Social contara con una Directiva conformada por cinco (5) miembros elegidos en Asamblea Institucional de funcionarios permanentes y eventuales, que asumirá la responsabilidad por la administración de sus recursos.

La Dirección General de Asuntos Administrativos y Financieros de la Cámara de Senadores, deberá remitir la planilla de descuentos juntamente el monto recaudado en la partida relacionada al Fondo Social a la Directiva del Fondo Social.

Artículo 9.- (Conformación de la Comisión del Fondo Social)

Durante la Primera Quincena del mes de Diciembre la Dirección General de Asuntos Administrativos recibirá la lista de los cinco miembros de la Directiva del Fondo Social elegidos en Asamblea, los que serán designados a través de Memorándum emitido por el Director General de Asuntos Administrativos.

En caso de no presentar la nómina de la Directiva del Fondo Social, o de presentarla incompleta, la Dirección General de Asuntos Administrativos designará representantes para completar a los miembros faltantes de la Directiva del Fondo social

Artículo 10.- (Requisitos para ser Miembros de la Directiva del Fondo Social)

Para ser nombrado miembros de la Directiva del Fondo Social, los funcionarios permanentes y eventuales de la Cámara de Senadores deberán cumplir los siguientes requisitos:

- 
- a. Ser servidor público de la planilla de personal permanente y personal eventual comprendido en los niveles de profesional, técnico, administrativo o personal de apoyo o servicios.
 - b. Tener un mínimo de seis (6) meses de antigüedad continua en la Cámara de Senadores.
 - c. No estar sujeto a procesos administrativos ni haber sido sancionado de acuerdo al Régimen de Responsabilidad por la Función Pública aplicable de acuerdo a normativa vigente.

Artículo 11.- (Estructura Interna de la Directiva del Fondo Social)

La estructura Orgánica de la Directiva del Fondo Social estará conformada por cinco (5) miembros electos en Asamblea de funcionarios permanentes y eventuales en los siguientes cargos:

1. Presidente (a).	Un (1) puesto.
2. Secretario (a).	Un (1) puesto.
3. Tesorero (a).	Un (1) puesto.
4. Vocales.	Dos (2) Puestos.

Los miembros de la Directiva del Fondo Social no recibirán retribución económica alguna por el desempeño de las funciones realizadas.

Artículo 12.- (Posesión y Periodo de Ejecución de Funciones de la Directiva del Fondo Social)

La Directiva del Fondo Social será electa por Asamblea y posesionada durante la primera quincena del mes de diciembre por la Dirección General de Asuntos Administrativos.

El periodo de ejercicio de funciones de la Directiva del Fondo Social es de un (1) año, debiendo rendir cuentas de la gestión a la Dirección General de Asuntos Administrativos, requisito indispensable para una posible reelección de cualquiera de los miembros.

Artículo 13.- (Funciones y Responsabilidades Principales de la Directiva del Fondo Social)

La Directiva del Fondo Social de la Cámara de Senadores en forma solidaria asumirá las responsabilidades por el desempeño de las siguientes funciones:

- a. Solicitar a la Dirección General de Asuntos Administrativos, el saldo acumulado en la cuenta correspondiente al Fondo Social, cuando así sea requerido.
- b. Priorizar la ejecución de las actividades propias del Fondo Social en coordinación con la Dirección General de Asuntos Administrativos, considerando la atención de los requerimientos que los funcionarios permanentes y eventuales de la Cámara de Senadores realicen en forma escrita y oportuna.
- c. Recabar las autorizaciones pertinentes de manera previa a la ejecución de las actividades programadas y priorizadas de acuerdo a las previsiones establecidas en el Art. 17 del Presente Reglamento.
- d. Ejecutar las actividades programadas y priorizadas.
- e. Gestionar la asignación de recursos por parte de la Dirección General de Asuntos Administrativos correspondiente al Fondo Social.
- f. Velar por la eficiencia y transferencia en el uso de recursos de acuerdo a los procedimientos establecidos de acuerdo a normativa vigente.
- g. Presentar Informes, detallados y documentados de descargo por la utilización de recursos del Fondo Social en cada una de las actividades ejecutadas por la Directiva del Fondo Social, en un plazo no mayor a 30 días calendario respecto a la correspondiente erogación pecuniaria.
- h. Presentar un informe final a la conclusión de la gestión anual a la Dirección General de Asuntos Administrativos.
- i. Presentar, a requerimiento de instancia competente, toda la información y/o documentación inherente a las funciones realizadas y a la utilización de recursos del Fondo Social.

Artículo 14.- (Normativa y Procedimientos Aplicables para el desempeño de Funciones)

La Directiva del Fondo Social adecuará el desempeño de sus funciones a los procedimientos administrativos, financieros, contables y otros de aplicación específica, considerando que los recursos del Fondo Social son manejados a través de una cuenta fiscal y, por tanto, forman parte de los registros contables de la Cámara de Senadores.

Artículo 15.- (Responsabilidades)

Los Miembros de la Directiva del Fondo Social se encuentran sujetos al Régimen de Responsabilidad por la Función Pública establecido en la normativa legal aplicable.

CAPITULO III

USO DE RECURSOS DEL FONDO SOCIAL

Artículo 16.- (Destino de los Recursos del Fondo Social)

Los Recursos del Fondo Social están destinados a fomentar actividades de tipo cultural, social, deportivo y otras actividades en beneficio de los funcionarios permanentes y eventuales de la Cámara de Senadores, como ser:

- a. Actividad social: Reuniones planificadas y realizadas con la participación de los funcionarios permanentes y eventuales, destinadas a celebrar Aniversario de la Cámara de Senadores, además de días festivos (Día del Padre, Día de la Madre) previo análisis del presupuesto y la aprobación de la Asamblea por mayoría absoluta.
- b. Actividades deportivas que involucren la participación del total de los funcionarios permanentes y eventuales de la Cámara de Senadores.
- c. Regalos de fin de año, referidos a gastos de presentes navideños (canastones, vale de productos, alimentos diversos) de acuerdo a la disponibilidad y presupuesto de la cuenta del Fondo Social de las y los funcionarios permanentes y eventuales de la Cámara de Senadores; considerando la adquisición y/o compra de bienes de producción nacional (D.S. N° 29383 de 19.12.2007).

Artículo 17.- (Presentación de Solicitudes)

La Directiva del Fondo Social recibirá las solicitudes presentadas por funcionarios permanentes y eventuales, la que hará conocer de manera escrita a la Asamblea para la aprobación por mayoría absoluta correspondiente.

Artículo 18.- (Aprobación de la Utilización de Recursos del Fondo Social)

Las actividades culturales, sociales, deportivas u otras a ser efectuadas con recursos del Fondo Social serán revisadas via el mecanismo de consulta por Asamblea de funcionarios permanentes y eventuales, por voto mayoritario; y aprobadas por la Directiva del Fondo Social, conforme normativa vigente.

Artículo 19.- (Solicitud de Recursos del Fondo Social)

Para la ejecución de cualquier actividad de tipo social, cultural, deportivo u otra debidamente aprobada, la Directiva del Fondo Social deberá presentar a la Dirección General de Asuntos Administrativos, el presupuesto de gastos, de manera previa al desembolso.

La Dirección General de Asuntos Administrativos efectuará el desembolso con cargo de cuenta documentada al Tesorero (a) de la Directiva del Fondo Social; previa solicitud escrita y firmada por el Presidente (a) y Tesorero (a) de la Directiva de Fondo Social.

No se podrá tramitar un desembolso si es que existieran rendiciones de cuentas e informes documentados de desembolsos anteriores pendientes de aprobación y/o presentación por parte de la Directiva del Fondo Social y/o revisión a la Dirección General de Asuntos Administrativos.

Artículo 20.- (Ejecución del Gasto)

La Directiva del Fondo Social procederá a la ejecución del gasto aprobado, para la realización de actividades culturales, sociales, deportivas u otras, que hubieren sido presentadas a la Asamblea.

Los miembros de la Directiva del Fondo Social son responsables solidarios y mancomunados de los gastos realizados y de la presentación de rendiciones con cargo a cuenta documentada a la Dirección General de Asuntos Administrativos.

Artículo 21.- (Rendición de Cuentas Documentada)

Las rendiciones de cuentas deberán ser presentadas durante el ejercicio de funciones de la Directiva del Fondo Social que solicitó los desembolsos y en los plazos establecidos previamente. Caso contrario se aplicará el Régimen de Responsabilidad por la Función Pública según normativa vigente.

La rendición de cuentas debe contener mínimamente:

1. Informe de Rendición de cuentas firmado por los miembros de la Directiva del Fondo Social.
2. Cotizaciones efectuadas.
3. Facturas y/o recibos, emitidos a nombre del Fondo Social de la Cámara de Senadores, sin número de NIT, con detalle del bien o servicio contratado y con los sellos de cancelado o pagado.
4. Lista de los funcionarios permanentes y eventuales de la Cámara de Senadores debidamente firmada como respaldo o constancia de la recepción del bien o servicio otorgado.

Artículo 22.- (Revisión y Registro de la Rendición de Cuentas Documentadas)

La Dirección General de Asuntos Administrativos a través del Departamento Financiero, serán responsables de la revisión y registro contable de la documentación presentada en la rendición de cuenta documentada de la Directiva del Fondo Social.

Artículo 23.- (Prohibiciones)

Los recursos del Fondo Social no podrán ser utilizados en actividades no señaladas en el presente Reglamento.

Se prohíbe expresamente la realización de préstamos económicos o de bienes a los funcionarios permanentes y eventuales de la Cámara de Senadores y/o a terceros ajenos a la entidad.

CAPITULO IV

APLICACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO SOCIAL

Artículo 24.- (Aprobación y Vigencia)

El Reglamento de Administración del Fondo Social de la Cámara de Senadores será aprobado mediante Resolución Administrativa emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Cámara de Senadores y entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación.

Artículo 25.- (Revisión y Actualización)

El presente Reglamento podrá ser revisado y/o actualizado por la Dirección General de Asuntos Administrativos, en función a modificaciones en la normativa legal y a la experiencia de su aplicación.

Las modificaciones al presente Reglamento, que fueren propuestas, deberán ser consensuadas por la asamblea de funcionarios permanentes y eventuales, y aprobadas mediante Resolución de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Cámara de Senadores.

Artículo 26.- (Difusión)

Las Direcciones Generales de Asuntos Administrativos y Recursos Humanos quedan encargadas de la difusión del presente Reglamento.

